

1500669-44.2021.8.26.0583

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RENATA ESSER DE SOUZA

Comarca: Pirapozinho

Foro: Foro de Pirapozinho

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 10/03/2022

... destinavam-se efetivamente ao tráfico.

Requeiro, por fim, a perda do veículo e numerário apreendidos, por se tratarem de instrumento e proveito obtido em razão da prática do crime de tráfico de drogas.

O réu foi preso em flagrante e teve sua prisão convertida em preventiva (fls. 46/52).

A denúncia foi oferecida em 10/09/2021 (fls. 85/87).

Em 05/11/2021 foi reanalisada e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pirapozinho

Foro de Pirapozinho

2ª Vara Judicial

Rua Carlos Alberto Leite Boulhosa, nº 525, Pirapozinho-SP - cep 19200-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500669-44.2021.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500669-44.2021.8.26.0583

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2211649/2021 -

DEL.POL.PIRAPOZINHO, 19446783 - DEL.POL.PIRAPOZINHO, 886/21/210 -

DEL.POL.PIRAPOZINHO, 2211649 - DEL.POL.PIRAPOZINHO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO ELIUNDES RIBEIRO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATA ESSER DE SOUZA

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo, por intermédio de seu representante legal, em exercício neste Juízo, no uso de suas atribuições legais, ofereceu denúncia em desfavor de LEONARDO ELIUNDES RIBEIRO, brasileiro, convivente, prestador de serviços gerais, RG nº 16336951, CPF 096.841.166-59, natural de Ipatinga/MG, nascido aos 03/04/1990, filho de Alberto Alves Ribeiro e de Maria Luíza Eliundes Ribeiro, residente na Rua Pusco, nº 528, Bairro Betânia, Ipatinga/MG, atualmente preso no CDP Caiuá, dando-o como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos seguintes termos:

Conforme o apurado, o denunciado transportava no interior do veículo GM/Vectra GLS,

placa JPF9160, Santana do Paraíso/MG, 72 (setenta e dois) invólucros, contendo 54.888,8g de maconha e 03 (três) invólucros, contendo 876,1g de skunk. Na data dos fatos, policiais militares realizavam a operação "São Paulo Mais Seguro", quando abordaram o veículo acima mencionado, que era conduzido pelo denunciado.

Ao ser abordado, o denunciado demonstrou nervosismo e apresentou respostas desencontradas, o que fez com que os policiais realizassem uma revista no veículo. Durante a revista, foi localizado um fundo falso no assoalho, bem como no porta malas, onde estavam ocultas 72 tabletes de maconha e 03 pacotes de skunk. Com o denunciado também foi apreendida a quantia de R\$192,00 (cento e noventa e dois reais), de origem lícita não comprovada.

Ao ser indagado sobre os fatos, o denunciado alegou que estava devendo para um indivíduo a quantia de R\$1.000,00 e, foi contratado por ele para realizar o transporte da droga da cidade de Teodoro Sampaio/SP para Ipatinga/MG, em troca da quantia de R\$2.000,00 e quitação da dívida.

Assim, as circunstâncias em que se deram os fatos, notadamente a quantidade e variedade de droga apreendida, o aparato realizado no veículo para armazenar a droga, bem como a confissão do denunciado, levam a conclusão de que as drogas encontradas destinavam-se efetivamente ao tráfico.

Requeiro, por fim, a perda do veículo e numerário apreendidos, por se tratarem de instrumento e proveito obtido em razão da prática do crime de tráfico de drogas. O réu foi preso em flagrante e teve sua prisão convertida em preventiva (fls. 46/52).

A denúncia foi oferecida em 10/09/2021 (fls. 85/87).

Em 05/11/2021 foi reanalisada e mantida a prisão preventiva do réu (fl. 103).

Notificado, o acusado apresentou resposta à acusação por meio de defensor nomeado (fls. 118/121).

Ausentes as hipóteses de rejeição da denúncia e de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 25/01/2022 (fls. 123/124).

Na audiência realizada no dia 11/02/2022 foram ouvidas duas testemunhas de acusação e foi o réu interrogado. Em alegações orais, o Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia, com afastamento da minorante do tráfico privilegiado e fixação do regime fechado. A defesa, por seu turno, em suas alegações orais, pugnou pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, com a fixação do regime semiaberto e concessão do direito de recorrer em liberdade (fls. 138/140).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Antes de examinar o mérito da pretensão punitiva, constato que foram observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, LV, da Constituição Federal), não havendo nulidades a sanar nem irregularidades a suprir. Assim sendo, passo à análise do mérito.

A materialidade do fato está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante; pelo Boletim de Ocorrência (fls. 07/10); pelo Auto de Exibição/Apreensão (fls. 11/12); pelo Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (fls. 13/14); e, pelo Laudo de Exame Químico-Toxicológico (Laudo Definitivo de Substância Entorpecente) (fls. 150/155).

Do cotejo das provas carreadas aos autos, quanto ao crime de tráfico de drogas, verifica-se que a autoria também restou devidamente demonstrada e recai, sem sobra de dúvidas, sobre o réu que, inclusive, confessou a prática do crime.

Com efeito, em seu interrogatório judicial, o acusado declarou que precisou de um dinheiro emprestado, e uma pessoa lhe emprestou o dinheiro e concedeu um prazo para pagar, mas ao término desse prazo não teve condições de pagar, então essa pessoa lhe ofereceu o serviço de ir até Teodoro Sampaio/SP buscar o entorpecente para levar a ele, tendo ele dito que era isso ou iria receber de qualquer jeito, tendo o acusado visto isso como uma ameaça e, para proteger sua família, aceitou a proposta. Confirmou o acusado que sabia que estava transportando drogas, mas não sabia a quantidade exata.

A versão do acusado foi corroborada pelos depoimentos dos policiais militares

rodoviários.

O Policial Cristian Feitoza Fachiano narrou que realizou a abordagem do acusado no dia 05/08/2021, por volta das 17h30, na SP 272, no trecho Mirante a Pirapozinho, porquanto estavam realizando fiscalização de trânsito e deram sinal de parada obrigatória ao réu, ele parou imediatamente, e ao ser questionado sobre os motivos da viagem e pedidos os documentos de porte obrigatório, ele apresentou bastante nervosismo e não justificou os motivos da viagem, por isso fizeram busca minuciosa do veículo. Perceberam forte odor de pó de café no veículo e resolveram fazer uma busca mais aprofundada, e em um fundo falso, abaixo dos bancos do assoalho, e também no porta-malas, onde vai o estepe do veículo, encontraram grande quantidade de maconha. Também encontraram três pacotes da droga skunk. Contabilizaram 72 tabletes de maconha e 3 pacotes de skunk. Disse ter chamado atenção porque o acusado vinha muito próxima do veículo que estava à frente, como se quisesse se esconder da fiscalização, e a placa dele era de Minas Gerais. Ele disse que tinha vindo de Minas Gerais a Teodoro Sampaio, lá ele deixou o veículo em um posto de combustível, onde uma pessoa o pegou para fazer o fundo falso, e ele ficou na casa de uma mulher até o pessoal esconder a droga no interior do carro. Ele disse que levaria a droga à cidade de Ipatinga/MG e receberia 2 mil reais pela droga. Ele admitiu que sabia estar transportando entorpecentes.

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Fábio Soares Dias, que relatou que estavam em uma fiscalização na rodovia SP 272 e por volta das 17h30 abordaram o veículo Vectra com placa de Minas Gerais, e durante a abordagem perguntaram ao réu de onde ele estava vindo, tendo ele dito que estava vindo da casa da namorada em Teodoro Sampaio, mas ele não conseguiu explicar onde ela morava lá, em qual bairro; o indagaram-no sobre que dia ele veio visitá-la, se conheceu os pontos turísticos da cidade, e ele disse que não tinha saído de casa, que não sabia que havia pontos turísticos lá, e conforme iam fazendo essas perguntas básicas ele ficou muito nervoso, estava tremendo demais. Então fizeram vistoria no veículo. Ao abrirem a porta do passageiro de logo perceberam que havia um fundo falso. Tiraram a borracha da lateral do veículo e perceberam que havia vários tabletes de droga. Todo o assoalho estava repleto de tabletes de maconha. No porta-malas também havia uma sobreposição, onde também localizaram um fundo falso e encontraram mais tabletes de droga, totalizando 72 tabletes de maconha e 3 pacotes de skunk. Ele disse que estava devendo mil reais em Ipatinga/MG, então foi até Teodoro Sampaio/SP, onde uma pessoa iria pegar o carro, prepará-lo com a droga, e ele voltaria a Ipatinga, assim ele pagaria os mil reais da dívida de droga e ainda receberia de volta mais mil reais.

Não há dúvidas, portanto, sobre a autoria delitiva.

No tocante à tipicidade, a conduta do réu se subsume ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Também está presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista que a droga seria transportada entre os Estados de São Paulo e Minas Gerais, de maneira que devidamente caracterizado o tráfico entre Estados da Federação.

Saliente-se, por oportuno, que para a aplicação da majorante do tráfico interestadual é desnecessária a efetiva transposição da fronteira, conforme entendimento Sumulado do STJ:

Súmula 587: Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, V, da Lei 11.343/06, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual.

Vale salientar, ainda, que o acusado não faz jus à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

Para que haja a incidência da benesse é necessário o preenchimento de quatro requisitos, cumulativos: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar às atividades criminosas; e, (d) não integrar organização criminosa.

A grande quantidade de drogas apreendidas com os réus – quase 55 quilos de maconha e quase um quilo de skunk – demonstra que ele vinha se dedicando a atividades

criminosas, tendo em vista que tamanha quantidade de drogas não seria entregue à responsabilidade de alguém que estivesse se aventurando pela primeira vez no mundo do crime, indicando estar envolvido com sofisticada cadeia criminosa, não compatível com a atuação de amador.

Ao transportar vultosa quantidade de entorpecentes, o réu inseriu-se em uma rede de distribuída de maconha em etapa anterior à própria inserção no mercado ilícito. Não se pode olvidar que a droga seria transportada para outro Estado da federação, a reforçar vinculação do acusado com a rede de distribuição de drogas. Por fim, consigne-se que o próprio acusado admitiu que receberia pagamento. Evidente a sua dedicação ao tráfico de drogas, o que afasta a aplicação do tráfico em sua forma privilegiada.

Em caso semelhantes, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"(...) FUNDAMENTO NA CARGA TRANSPORTADA ADVIR DA FRONTEIRA BRASIL-PARAGUAI; E NA QUANTIDADE E NA NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ATESTARAM A PARTICIPAÇÃO DO AGRAVANTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTO NO PAGAMENTO PRÉVIO DE R\$ 3.000,00 E POSTERIOR DE R\$ 10.000,00; NO LOCAL ADREDE PREPARADO ONDE FOI COLOCADO ÓLEO DE VÍSCERAS PARA ESCONDER O CHEIRO DO ENTORPECENTE; NA CARGA ACOBERTADA COM NOTA FISCAL FALSA; E NA ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. NECESSÁRIA ANÁLISE DO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. (...) 3. No que diz respeito ao pedido de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, consta da sentença condenatória e do voto condutor do acórdão da apelação criminal os seguintes fundamentos (fls. 237/239 e 378/380 - grifo nosso): [...] a vivência revela que cargas significativas de entorpecentes (mais de uma tonelada) não são confiadas a quaisquer indivíduos, em razão dos sérios riscos decorrentes de eventual ação policial (perda da valiosa carga, entrega de comparsas, perdimento de instrumentos do crime etc.). A sofisticada cadeia criminosa que caracteriza grandes remessas de entorpecentes não se compatibiliza com a atuação de amadores. [...] outras circunstâncias objetivas que circundaram a prática do delito prestam-se a demonstrar o profissionalismo da prática criminosa, uma vez que teve pagamento prévio do valor de R\$ 3.000,00 ao motorista, havia local adrede preparado, foi colocado óleo de vísceras para esconder o cheiro e a carga estava acobertada por nota fiscal falsa. [...] enfatizo que a carga em comento possui significativo valor econômico, de modo que a aplicação de causa minorante acarretaria evidente proteção deficiente e tão somente estimularia novas práticas da mesma natureza. [...] Fixadas tais premissas (possível colaboração com organização criminosa, uma vez que custeado os gastos da viagem e o alto valor a ser pago pelo transporte - R\$ 3.000,00 antecipado e R\$ 10.000,00 posteriormente), concluo que o acusado não faz jus à redução em comento. [...] embora o acusado seja primário, sem antecedentes e não exista provas de dedicação a atividades ilícitas, as circunstâncias do crime indicam a existência de associação criminosa com a qual colaborou. (...) (STJ - AgRg no Resp: 1834567 PR 2019/0256106-3, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 26/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2020)

No mesmo sentido tem decidido o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

Apelação. Tráfico interestadual de drogas. Recurso da defesa. 1. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pela apreensão e perícia das drogas e pelos depoimentos dos policiais militares rodoviários responsáveis pela prisão em flagrante da acusada. Versão inconsistente apresentada pela ré. 2. Tráfico interestadual devidamente caracterizado. Acusada que iniciou o transporte na cidade de São Paulo tomando um ônibus rumo ao Estado da Bahia onde entregaria as drogas a terceiro não identificado. Prescindibilidade de transposição de fronteiras. Aplicação da Súmula 587 do STJ. Precedentes. 3. Dosimetria. Pena-base exasperada em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos. Apreensão de sete tijolos com aproximadamente 7 kg de maconha. Observância aos parâmetros traçados pelo art. 42 da Lei de Drogas. Menoridade relativa corretamente reconhecida. 4. Tráfico privilegiado corretamente afastado. Indícios de dedicação a atividades criminosas em razão do transporte de elevada quantidade de entorpecentes entre estados da federação. Tráfico interestadual demonstrado com exasperação da pena em 1/6. 5.

Regime fechado estabelecido em sentença. Condições subjetivas desfavoráveis. Grande quantidade de drogas. Tráfico interestadual. Regime compatível com as finalidades preventiva e retributiva que cercam a sanção penal. 6. Recurso conhecido e, no mérito, improvido. (TJ-SP - APR: 15000970820218260545 SP 1500097-08.2021.8.26.0545, Relator: Marcos Alexandre Coelho Zilli, Data de Julgamento: 24/11/2021, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/11/2021)

Destarte, de tudo o que foi exposto, tem-se que o acervo probatório é vasto e suficiente para ensejar a condenação do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes, restando comprovada a autoria e a materialidade, assim como a tipicidade delitiva, devendo a pretensão estatal prosperar, posto que não se fazem presentes causas excludentes de ilicitude, ao mesmo tempo em que o réu era plenamente imputável e lhe era exigido que agisse de forma diversa.

Passo à dosimetria da pena, em estrita observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais de que trata o art. 59 do Código Penal e atenta às circunstâncias preponderantes elencadas no artigo 42 da Lei 11.343/2006, verifico que, no que diz respeito à culpabilidade, que deve ser entendida como a reprovação social do fato e da conduta do agente, não há motivo para aumento da pena. A análise dos antecedentes deve observar o disposto no art. 5º, inciso LVII, da CF, ou seja, considera-se como tal a condenação transitada em julgado que não configure reincidência, sempre observando o princípio da não-culpabilidade, conforme é consagrado pela jurisprudência pátria. Na espécie, o acusado é primário, de bons antecedentes. No que diz respeito à conduta social, “deve ser valorada pelo desempenho do réu na sociedade, na família e no trabalho, e não em relação aos fatos criminosos e atos infracionais supostamente cometidos, ou comprovadamente perpetrados, os quais devem ser apreciados, quando cabível, na avaliação dos antecedentes” (TJPR - 2ª C. Criminal - AC - 1360784-6 - Francisco Beltrão - Rel.: José Mauricio Pinto de Almeida - Unânime - J. 25.06.2015); no caso, não há elementos nos autos para valoração dessa circunstância. Na análise do vetor circunstâncias, previsto no art. 59 do Código Penal, deve ser apreciado o disposto no art. 42 da Lei de Drogas: “Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”; na espécie, além da maconha, com o acusado foram apreendidos, também, 876,1 kg de “skunk”, cujos efeitos são sete vezes mais fortes do que a maconha comum, provocando estímulos intensos, que às vezes os danos causados ao cérebro podem ser irreversíveis <https://mundoeducacao.uol.com.br/drogas/skank.htm>, de modo que a pena deve ser aumentada em razão da natureza da droga. Os motivos são inerentes ao próprio tipo violado, porquanto o agente, em tal conduta, visa o desejo de obtenção de lucro fácil. As consequências do ilícito são gravíssimas, em razão da má repercussão e da influência nefasta que esta modalidade delituosa exerce, especialmente, sobre os adolescentes, com resultados desastrosos nos núcleos familiares, com sua desestruturação e/ou muitas vezes, com sua destruição. A droga é causa de morte prematura de muitas pessoas em todo o mundo, de forma que tal espécie de crime merece pronto e eficaz combate da sociedade, mediante reprimenda exemplar para coibir sua prática. Entretanto, tais argumentos já foram considerados pelo legislador penal quando da elaboração do preceito secundário. Não há informações suficientes nos autos para valoração da personalidade do agente. Por fim, não que se há falar em comportamento da vítima, uma vez que se trata de crime vago. Sopesadas tais circunstâncias, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes a serem aplicadas. Em contrapartida, incide a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal). Assim, fixo a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, tendo em vista que nesta fase é vedada a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula nº 231 do STJ.

Na terceira fase, não há qualquer causa de diminuição da pena a ser considerada, entretanto, aplica-se a majorante prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, de modo que aumento a pena em 1/6, fixando a pena definitiva em 05

(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Considerando a ausência de informações precisas acerca da situação econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato (art. 43 da Lei 11.343/2006).

Para se aferir qual o regime inicial para o cumprimento da pena, deve o julgador considerar 03 (três) critérios: o quantum da pena, as condições pessoais do apenado quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e eventual reincidência do réu (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal).

Além disso, o artigo 387, § 2º, do CPP, determina o desconto do período de prisão provisória no estabelecimento do regime de cumprimento de pena.

Pois bem. O acusado está preso há pouco mais de seis meses, não sendo o tempo de prisão provisória, assim, suficiente para alteração do regime. Ademais, considerando a grande quantidade de substância entorpecente por ele transportada, a despeito da primariedade e da pena imposta, fixo o REGIME FECHADO para início do cumprimento da pena.

Deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e de conceder o "sursis", porque ausentes seus requisitos, conforme artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para CONDENAR o réu LEONARDO ELIUDES RIBEIRO, RG nº 16336951, CPF 096.841.166-59, natural de Ipatinga/MG, nascido aos 03/04/1990, filho de Alberto Alves Ribeiro e de Maria Luíza Eliudes Ribeiro, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Considerando que o réu respondeu ao processo todo preso e que foi condenado ao cumprimento da pena em regime inicial fechado, bem como que não possui residência no distrito da culpa, mantenho a prisão preventiva, com fulcro no artigo 312 do CPP, e, conseqüentemente, denego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Mantenha-se o réu na prisão em que se encontra.

Quando da prisão do sentenciado foram apreendidos os seguintes bens que ainda se encontram apreendidos nos autos: a) aparelho celular marca Samsung, modelo Galaxy J7 Pro, cor prata; b) R\$ 192,00 (cento e noventa e dois reais) em dinheiro; e, c) automóvel GM/Vectra GLS, placa JPF9160, ano/modelo 2000/2001, licenciado em nome de Wesley Anício dos Santos.

Em se tratando de crime de tráfico de drogas, consoante artigo 63 da Lei nº 11.343/2006, o perdimento de qualquer bem e valor apreendido nos autos, em favor do FUNAD, é efeito da condenação, na forma do artigo 91, caput, do Código Penal.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 647 da repercussão geral, por maioria, fixou a tese de que é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal. (RE 638491/PR, rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 17/05/2017).

A Constituição Federal, em seu art. 243, parágrafo único, dispõe que todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins será confiscado e reverterá em benefício de instituições e pessoal especializados no tratamento e recuperação de viciados e no aparelhamento e custeio de atividades de fiscalização, controle, prevenção e repressão do crime de tráfico dessas substâncias.

Dessa forma, considerando que compete ao réu a prova da origem lícita dos objetos e valores apreendidos (art. 60, § 1º, da Lei 11.343/2006), e, tendo em vista que os sentenciados não se desincumbiram de seu ônus, decreto o perdimento dos bens apreendidos, acima relacionados, a serem revertidos ao FUNAD (art. 63, § 1º, da Lei nº 11.343/2006).

Determino, ainda, a destruição das drogas apreendidas, inclusive suas amostras, mediante certificação nos autos (artigos 50, § 3º, e 72, ambos da Lei nº 11.343/2006 e artigo 525 das NSGJ).

Diante da natureza do crime praticado, não há que se falar em fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados (art. 387, inciso IV, do CPP).

Condene o réu, ainda, ao recolhimento das custas do processo, no importe de 100 (cem) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003), nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, entretanto, por estar assistido por defensor nomeado, concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita, suspendendo a exigibilidade das custas, a teor do artigo 98, § 3º, do CPC.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se mandado de prisão em regime fechado e guia de recolhimento; b) comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral, com a devida identificação do réu, acompanhada de fotocópia da presente sentença, para cumprimento do quanto disposto pelos artigos 71, § 2º, do Código Eleitoral c/c 15, inciso III, da Constituição Federal; c) oficie-se o Instituto de Identificação (IIRGD) da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo; d) intime-se o réu para pagamento das custas e da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias (art. 49, § 1º, do CP). Não havendo pagamento da pena de multa no prazo estabelecido, deverá a Secretaria certificar nos autos e remeter ao Ministério Público para as providências necessárias, a teor do entendimento firmado pelo STF na ADI 3150/DF e na AP 470/MG. Deverá ser o réu advertido que, exceto em caso de absoluta impossibilidade econômica, que deve ser devidamente comprovada, o não pagamento da pena de multa impede a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena privativa de liberdade, a teor do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na ADI 3.150/DF, e encampado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgRg no REsp 1850903-SP; e, e) oficie-se à SENAD, para fins do disposto no art. 63, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, observando-se o contido no artigo 518, § 2º, das NSCGJ.

Publique-se. Intimem-se. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, § 6º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Pirapozinho, 10 de março de 2022.

RENATA ESSER DE SOUZA  
Juíza Substituta

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA